

1525881-02.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308072/2020 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 15141602 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 1389/20/218 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 2308072 - 18º D.P. ALTO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525881-02.2020.8.26.0228 - lauda 1  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525881-02.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308072/2020 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 15141602 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 1389/20/218 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 2308072 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

EDUARDO SILVA SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 cc o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta de 12h30min, na Rua Barão de Jaguará, 20, Brás, nessa Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo, para fornecimento ao consumo de terceiros, 14 invólucros de cocaína, com massa

líquida de 10,1g (dez gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diz a denúncia que policiais civis, em diligência para apurar furtos em veículos, avistaram o acusado abordando e oferecendo algo a transeuntes que, quando paravam, entregavam algo similar a cédula e, em troca, recebiam um pequeno objeto, em atitude típica de traficância, motivo pelo qual optaram pela abordagem. Em revista pessoal, com o acusado, foram apreendidas as drogas mencionadas, além da quantia de R\$ 50,00.

A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (fls. 39/42). Concedida ordem em Habeas Corpus impetrado, mediante imposição de medidas cautelares em meio aberto (HC nº 2300366-34.2020.8.26.0000), o alvará de soltura foi cumprido, sem impedimento, em 21 de dezembro de 2020 (fls. 84/85).

Recebida a denúncia, em 5 de fevereiro de 2021 (fls. 120/121), a ação foi suspensa, nos termos do artigo 366 do Código de processo Penal, porque não encontrado o réu para citação, oportunidade em que decretada prisão preventiva (fls. 149/150).

Cumprido o mandado de prisão em 06 de outubro de 2021 (fls. 187/189), o réu foi citado (fls. 201), com retomada da marcha processual. Concedida a ordem em Habeas Corpus, com imposição de medidas cautelares em meio aberto (HC nº 2287302-20.2021.8.26.0000), foi expedido alvará de soltura, cumprido em 13 de dezembro de 2021, quando o réu foi intimado da audiência designada para esta data (fls. 263/266).

Por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, o réu ofereceu resposta à acusação (fls. 256), o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, policiais militares e o réu, ausente à audiência, marcou-se revel, e, portanto, não foi interrogado.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu. De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, o estabelecimento de penas mínimas, inclusive por força do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o estabelecimento de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e, ao final, o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.  
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela integral procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu EDUARDO SILVA SANTOS ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 6/7), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1) e Exibição e Apreensão (fls. 15), e dos Laudos de Constatação (fls. 21/23) e de Exame Químico-toxicológico (fls. 282/284), além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu. Ainda que a revelia não implique a veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não se pode olvidar que ao não comparecer em Juízo, o réu deixou de produzir prova em seu favor, em defesa pessoal, o que seria relevante diante do restante da prova reunida. As testemunhas, policiais civis Rodrigo Neris Monteiro e Renan Mutai Fraguiglia foram uníssonos ao afirmar que o réu foi avistado sob um viaduto, defronte a área de invasão, em conduta típica de traficância- apresentava algo e recebia outra coisa em troca. Abordado, o réu admitiu a traficância no local dos fatos, afirmando-se morador. Disseram, ainda, que foi apreendido único tipo de droga: cocaína, além de quantia em dinheiro, na posse do réu, que viram atender duas ou três pessoas.

Os policiais civis, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória no caso dos autos.

Nesse sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - embaladas individualmente - além de valor, em espécie, autorizam concluir pela mercancia ilícita, admitida pelo réu no local dos fatos.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se cogitando de posse para uso próprio, sequer ventilado e incompatível com o contexto dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

Passo à dosagem das penas.

Na fase do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06 não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie. Na segunda fase de dosimetria, não se pode reconhecer a agravante relativa à prática do delito durante período de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo covid-19, na medida em que o réu, morador da invasão, não foi o responsável pela aglomeração e estava passando por dificuldades financeiras. A menoridade penal não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Finalmente, ante primariedade, menoridade e pequena quantidade de drogas apreendidas - 14 invólucros de cocaína - não se pode afirmar participação do réu em organização criminosa, razão por que possível redução, em grau máximo, porque reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, e, ainda, por força do determinado pela C. 6ª Turma do E. STJ em julgamento de HC coletivo n. 596 603. Penas definitivas estabelecidas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu EDUARDO SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 cc art 61, II, "j" e art. , aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e, no caso concreto, há impossibilidade de acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, reservado a infrações de menor potencial lesivo. Além disso, ainda que se trate de réu primário, não comprovou ocupação lícita ou residência fixa, e, tampouco se apresentou ao juízo quando chamado, mostrando-se inadequada a benesse, na medida em que o réu não reúne a responsabilidade necessária para o cumprir eventuais

penas restritivas de direitos, insuficientes, como já salientado.

Defiro o recurso em liberdade, à vista da ordem concedida em Habeas Corpus e do reconhecimento, por sentença, do tráfico privilegiado.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida. Declaro o perdimento do numerário apreendido, efeito da sentença condenatória.

Condeno, ainda, o réu, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com observância à gratuidade processual, decorrente de sua hipossuficiência financeira, que permitiu a sua representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, providencie-se a realização de audiência admonitória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 07 de março de 2022

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA